

日，街道办事处综合行政执法局发出《告知书》，要求凌某自告知之日起3日内将未取得规划许可、擅自搭建的建筑物自行拆除，恢复原状。现凌某已将涉案房屋负一层恢复原状。

【案件焦点】

1. 某房地产开发公司对地下室入户门的允诺是否构成要约；2. 开发商排除 广告宣传要约效力的格式条款是否有效；3. 开发商是否构成违约，违约责任是 多少。

【法院裁判要旨】

江苏省无锡市梁溪区人民法院经审理认为：某房地产开发公司对别墅开通

地下室人户门的允诺构成要约并作为商品房买卖合同内容约束交易双方。某房地产开发公司售房宣传资料中房屋地下室装修效果图显示地下室可以开门，媒体平台上关于涉案小区宣传广告户型图明确显示别墅地下室可以开通人户门，结合涉案小区其他业主在别墅地下室开通人户门的照片，足以证明某房地产开发公司对涉案房屋地下室可以开通入户门进行了宣传介绍。某房地产开发公司对地下室开通入户门的宣传，对购房者订立商品房买卖合同及考量房屋价格具有重大影响，且本案并无证据显示某房地产开发公司对该免责条款向购房者作过充分的提示说明，应当作为要约经购房者接受后再作为商品房买卖合同内容。开发商意欲排除销售广告和宣传资料的约束，就应当对售楼广告宣传性质及效力范围作出明确、具体、清晰的说明，如本案情形应当明确告知购房者别墅地下室开通入户门未纳入规划图纸范围，存在违反规划被城管部门查处制止的可能及相应法律后果，而不能简单以购房者签署的系列文件中包含有格式免责条款为由进行抗辩。

凌某作为普通购房者，因某房地产开发公司的宣传对地下室开通入户门产生合理信赖并与某房地产开发公司签订商品房买卖合同，但在房屋装修地下室开通入户门后，因地下室开通入户门违反城乡规划法的相关规定，被主管部门责令整改而恢复原状。涉案房屋为别墅，购买者对于别墅居住使用舒适性有更高的期待，地下室能否开通入户门对业主形成购买意愿和接受合同约定价款具有较大影响。凌某开通地下室人户门的合同目的无法实现，客观上对凌某造成的经济损失，某房地产开发公司应当予以赔偿。关于损失的具体金额及确定，双方当事人对地下室无法开通入户门所产生的损失均不能提供充分证据证明，法院委托鉴定机构对该经济损失进行鉴定，也因无法鉴定而退鉴，在此情形下，法院综合某房地产开发公司的违约情节、涉案房屋现状等因素，酌定某房地产开发公司按照购房总价款的1%承担赔偿责任。

据此，江苏省无锡市梁溪区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第七条、第四百七十二條、第五百七十七条，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第三条，《中华人民共和国民事诉讼法

法》第一百四十五条之规定，判决如下：

一、某房地产开发公司应于本判决发生法律效力之日起三日内赔偿凌某 71899.88元；

二、驳回凌某的其他诉讼请求。

凌某、某房地产开发公司均不服一审判决，提起上诉。

江苏省无锡市中级人民法院经审理认为：二审法院同意一审法院裁判意见，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

开发商在格式合同中预先排除商业广告、宣传要约效力的约定，属于免责条款，开发商未履行提示说明义务的，该条款依法不成为合同的内容。开发商欲使符合要约条件的商业广告、宣传失去要约效力，应当遵守要约撤回、撤销的有关规定。

一、符合要约条件的商业广告、宣传对开发商具有约束力

开发商制作的销售广告和宣传资料一般属于要约邀请，但符合要约条件的商业广告和宣传属于要约，对开发商具有法律约束力。开发商与购房消费者订立商品房买卖合同后，该商业广告和宣传构成合同内容，开发商应当恪守。所谓符合要约条件，根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第三条的规定，指的是开发商对商品房开发规划范围内的房屋及相关设施所作的说明和允诺具体确定，且对商品房买卖合同的订立以及房屋价格的确定有重大影响。结合本案，某房地产开发公司对涉案房屋可以开通地下室入户门进行了广泛宣传，并在装修示意图中作出明确标注，消费者凌某基于对某房地产开发公司商业广告、宣传的合理信赖而与之签订商品房买卖合同，涉案房屋若具有从地下室直通房屋的便利无疑对价格具有较大的影响，故相关广告宣传符合要约条件，构成要约。某房地产开发公司未能按约提供该项便利，构成违约，应当承担相应民事责任。

二、排除要约效力的免责条款未经明确告知和提示说明不成立

《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第三条制定的目的在于规制商品房销售虚假广告宣传行为，保护商品房消费者的合法权益。虽然法律并未禁止当事人对广告宣传行为的法律性质作出意思自治，但若允许开发商随意以格式条款排除商业广告、宣传的要约效力，无疑将导致该规定的制定目的落空。此类格式条款意欲预先排除商业广告宣传的要约效力，属于免责条款，开发商未尽到明确告知和提示说明义务的，相关条款依法不成立。开发商欲使符合要约条件的商业广告、宣传失去要约效力，应当遵守要约撤回、撤销的有关规定。一方面，商品房消费者有权知悉其所购房屋的真实情况，夸大、虚假的广告宣传损害了消费者知情权；另一方面，开发商应在消费者作出购买房屋的选择前如实告知商业广告、宣传中存在哪些不符合房屋的真实情况，以消除不实宣传所造成的错误影响。

编写人：江苏省无锡市梁溪区人民法院 李绥栋

涉违法建筑、改变土地用途的房屋买卖合同的效力认定

—— 屈甲诉屈乙房屋买卖合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

浙江省台州市中级人民法院(2023)浙10民终3177号民事判决书

2. 案由：房屋买卖合同纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 屈甲

被告(上诉人): 屈乙

第三人(被上诉人):某灯业公司

【基本案情】

1996年11月10日,屈甲与屈乙签订一份《立卖契》,载明:本村屈甲现有两间平顶楼层坐落在桥头以南新厂房南侧,因屈乙开店需要在该处位置营业,特请中介人相议,议定将屈甲楼屋北边两间出卖给屈乙开小店使用,屋价每间4万元整,另加化粪池2000元,共计8.2万元整。款项当即付清。现将有关事项订立如下:东起平屋后壁滴水界,南至屈甲中墙墙中界,西至环镇西路路边界,北至屈甲传达室墙皮界。有关事项:(1)楼层层高允许建三层,尺寸按现状不变。(2)平屋后壁水沟必须保持畅通。(3)平屋准许建平顶一层,后壁只准开窗,不得挖门。(4)此卖契自款付清之日起日后管理由屈乙营业使用等。

1996年11月18日,屈甲(甲方)与屈乙(乙方)又签订一份《平房转让协议书》,载明:甲方自有平房两间坐落在新厂房传达室南侧,因乙方在桥头的小店拆除,急需营业,经乙方迫切需求,征得甲方自愿同意将此两间平房转让给乙方开店(住宅)使用,双方一致议定统价每间8500元整,两间共计人民币1.7万元整,款项当即付清。有关事项:①甲方允许乙方升楼房叁层,平顶壹层,准许后壁平层开窗,但不得挖门。②所有审批手续由甲方负责办理,但一切费用由乙方负担。③自转让协议形成款项付清之日起,望甲乙双方各自遵守协议事项,空口无凭,立此为证。此后,屈乙占有使用上述房屋,其间对房屋进行加层装修,并登记门牌号为11号。另查明,房屋所在的土地属国有土地,登记土地使用权人为某灯业公司,用途为工业用地。2006年6月,土地使用权类型由划拨转为出让,并办理房屋所有权证。某灯业公司的法定代表人即原告屈甲。现屈甲主张案涉房屋买卖合同均无效,并要求屈乙将案涉房屋腾退给某灯业公司。

【案件焦点】

案涉房屋买卖合同的效力如何认定。

三、商品房销售合同纠纷 93

【法院裁判要旨】

浙江省临海市人民法院经审理认为：屈甲与屈乙在签订协议时明确房屋转让，让给屈乙作为住宅，房产证使用人屈甲乙受让后